

HIỂU VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH GIAO THÔNG DÀNH CHO SINH VIÊN VNU

Người viết: Mai Hồng Thắm

Đơn vị: Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UL)

Trong bối cảnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương giao thông, việc nắm vững các quy định về xử phạt hành chính không chỉ giúp sinh viên bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn thể hiện ý thức thượng tôn pháp luật. Bài viết này tổng hợp những điểm cốt lõi từ **Nghị định 100/2019/NĐ-CP** và **Nghị định 123/2021/NĐ-CP** – hai văn bản "gối đầu giường" về Luật Hành chính trong lĩnh vực giao thông hiện nay.

1. Những lỗi vi phạm "quen mặt" và mức phạt mới nhất

Nghị định 123 đã tăng mức phạt rất nặng đối với các lỗi phổ biến nhằm tăng tính răn đe. Đối với sinh viên sử dụng xe gắn máy, cần đặc biệt lưu ý:

- Mũ bảo hiểm:** Hành vi không đội hoặc cài quai không đúng quy cách có mức phạt từ **400.000đ – 600.000đ**. Đây là lỗi thường gặp nhất trong các kỳ kiểm tra hành chính.
- Tín hiệu giao thông:** Vượt đèn đỏ hoặc đèn vàng khi đã có tín hiệu dừng sẽ bị phạt từ **800.000đ – 1.000.000đ**.
- Thiết bị xe:** Thiếu gương chiếu hậu bên trái hoặc gương không có tác dụng sẽ bị phạt từ **100.000đ – 200.000đ**.

2. Nhóm vi phạm nghiêm trọng: Nồng độ cồn và Giấy tờ

Luật Hành chính hiện hành áp dụng nguyên tắc "không ngoại lệ" đối với vi phạm nồng độ cồn. Mức phạt tiền cao nhất có thể lên tới **8.000.000đ** kèm theo việc tước Giấy phép lái xe (GPLX) đến 24 tháng.

Về giấy tờ, việc không có GPLX khi điều khiển xe máy (dưới 175 \$cm^3\$) sẽ khiến bạn bị phạt từ **1.000.000đ – 2.000.000đ**. Nếu chỉ là quên mang theo, mức phạt nhẹ hơn nhiều (từ 100.000đ – 200.000đ), nhưng bạn phải chứng minh được mình có bằng lái hợp lệ sau đó.

3. Quy trình xử lý vi phạm: Từ hiện trường đến Công dịch vụ công

Khi bị dừng xe kiểm tra, sinh viên cần bình tĩnh thực hiện theo quy trình sau:

- Hợp tác:** Chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thực thi công vụ.
- Kiểm tra:** Xuất trình giấy tờ. Nếu có lỗi, yêu cầu CSGT chỉ rõ lỗi vi phạm dựa trên điều khoản của Nghị định.
- Lập biên bản:** Đọc kỹ các nội dung ghi trong biên bản trước khi ký.
- Nộp phạt hiện đại:** Hiện nay, thay vì phải đến kho bạc, chúng ta có thể nộp phạt trực tuyến thông qua **Cổng dịch vụ công quốc gia**. Đây là bước tiến lớn trong cách thủ tục hành chính tại Việt Nam.

4. Lời kết

Pháp luật hành chính không sinh ra để "phạt", mà để giữ gìn trật tự xã hội. Là sinh viên Luật của VNU, chúng ta hãy là những người đi đầu trong việc hiểu đúng, làm đúng và lan tỏa văn hóa giao thông văn minh đến cộng đồng.